Патентная заявка: порядок, сроки, документы

Чем полезная модель отличается от изобретения, сколько занимает рассмотрение и как заявка усиливает обращение за статусом или грантом

1 Что защищаем

Объект	Что защищает	Срок рассмотрения	Срок действия
Полезная модель	Устройство, конструкция, узлы	4-5 месяцев	10 лет
Изобретение	Устройство, способ, состав, штамм	12-18 месяцев	20 лет
Промышленный образец	Внешний вид изделия	8-12 месяцев	5 лет, продлевается
Свидетельство на ПО	Код и программа для ЭВМ	1-2 месяца	не ограничен

2 Когда достаточно полезной модели

Если техническое решение касается конструкции - узла, соединения, оснастки, стенда, детали - полезной модели достаточно. Процедура короче, пошлины ниже, требования к уровню техники мягче. Для производственных компаний это рабочий вариант: патент успевает появиться до подачи заявки на статус или грант.

3 Состав заявки

- [ ] Заявление о выдаче патента с указанием авторов и заявителя.
- [ ] Описание: область техники, уровень техники, задача, сущность решения, достигаемый результат.
- [ ] Формула: главный пункт - совокупность признаков, которая и защищается.
- [ ] Реферат и чертежи, если они необходимы для понимания решения.
- [ ] Доверенность и документы об уплате пошлин.

4 Как формулировать технический результат

Технический результат - это измеримое следствие решения, а не коммерческая выгода. «Повышение качества» не принимается, «снижение шероховатости поверхности до 0,32 мкм» принимается. Коммерческие формулировки в описании допустимы, но не вместо технического результата.

5 Зачем патент в заявке на статус или грант

- ☐ Подтверждает техническую новизну без длительных объяснений.
- ☐ Снимает большую часть вопросов технической экспертизы.
- ☐ Даёт основание говорить о собственной разработке, а не о перепродаже.
- ☐ Для линии «Развитие» и «Коммерциализация» права на РИД - обязательное требование.

6 Порядок и сроки

- ☐ Патентный поиск и проверка патентоспособности: 1-2 недели.
- ☐ Подготовка описания и формулы: 2-3 недели.
- ☐ Подача заявки и формальная экспертиза: 1-2 месяца.
- ☐ Экспертиза по существу и переписка с ведомством: от 3 месяцев.
- ☐ Регистрация и получение патента.

ANDROMEDA CONSULT

7 Ошибки

- ☐ Формула шире, чем описание: заявка не проходит или патент легко оспорить.
- ☐ Публикация решения до подачи заявки: статья или доклад на конференции лишает новизны.
- ☐ Один патент на несколько разных решений: лучше разделить на отдельные заявки.
- ☐ Нарушение единичности решения: в одной заявке объекты, не связанные общим замыслом.

Остались вопросы - разберём вашу ситуацию

Пришлите ИНН и короткое описание продукта - вернёмся с ответом: подходит ли программа, чего не хватает в документах и что делать в первую очередь. Первый разбор - без оплаты.

andromedaconsult.ru · info@andromedaconsult.ru · 8 (916) 770-25-55

Перечень не является закрытым. В процессе работы могут понадобиться дополнительные или иные документы: состав зависит от структуры компании, вида деятельности и изменений в правилах. Требования проверяются на дату подачи.